

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2157/2530

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะ นันทเทรตดิ้ง ฯ

โจทก์

บริษัท สหไทยชินเทคิก ไฟ เบอร์ จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 241, มาตรา 1336

โจทก์ซื้อผ้าจากบริษัท ส.โดยบริษัทส. ต้องนำผ้าไปว่าจ้างจำเลยย้อมก่อนแล้ว จึงส่งมอบแก่โจทก์และบริษัทส. เป็นผู้ชำระค่าจ้างย้อมดังนี้เมื่อไม่มีผู้ใดชำระค่าจ้าง ย้อมให้จำเลย แม้ว่าผ้าจะเป็นของโจทก์ จำเลยก็ชอบที่จะใช้สิทธิยึดหน่วงผ้าไว้ จนกว่าจะได้รับชำระค่าจ้าง โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยส่งมอบผ้าแก่โจทก์ โดยที่ยังไม่มีผู้ใดชำระหนี้ค่าย้อมผ้าอันเป็นคุณประโยชน์แก่จำเลยเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่ง ครองนั้น.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่าโจทก์มอบให้บริษัทสหไทยการทอจำกัดนำผ้าของ โจทก์จำนวน 211 พับไปย้อมสีกับจำเลย ย้อมเสร็จแล้วจำเลยไม่คืนผ้าให้ อ้างว่า บริษัทสหไทยการทอ จำกัดเป็นหนี้เงินจำเลยอยู่ขอให้ศาลพิพากษาบังคับ

จำเลยให้การว่าผ้าเป็นของบริษัทสหไทยการทอ จำกัดและบริษัทสหไทยการทอ จำกัดเป็นหนี้จำเลยค่าฟอกย้อมผ้าตามฟ้องและผ้าอื่น ๆ จำเลยจึงใช้สิทธิยึดหน่วงผ้า ไว้เพื่อเรียกค่าสินจ้าง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยส่งมอบผ้าพิพาทคืนโจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2524 โจทก์ซื้อผ้าดิบจากบริษัทสหไทยการทอ จำกัดจำนวน 211 พันราคา 322,914 บาทตามเอกสารหมาย จ.4 ในวันเดียวกันผู้ขายส่งผ้าจำนวนดังกล่าวไปให้จำเลยฟอกย้อมเสร็จแล้วให้ส่งผ้าตรงไปยังโจทก์ตามเอกสารหมาย จ.5 โดยผู้ขายเป็นผู้จ่ายค่าจ้างให้แก่จำเลย ปฏิบัติดังกล่าวมาหลายครั้ง เพิ่งมาเกิดปัญหาเพราะบริษัทสหไทยการทอ จำกัดติดค้างค่าจ้างฟอกย้อมจำเลยหลายครั้งรวมทั้งค่าฟอกย้อมคราวนี้ด้วยเป็นเงินรวม 1,000,000 บาทเศษ จำเลยจึงไม่ส่งผ้าให้แก่โจทก์จนกว่าจะได้รับชำระค่าจ้างปรากฏตาม เอกสารหมาย จ.8 จำเลยฎีกาว่าจำเลยเป็นผู้ครอบครองผ้าของโจทก์จำเลยมีหนี้ค้าย้อมผ้าดังกล่าวซึ่งจะต้องได้รับตามกฎหมายจำเลยจึงมีสิทธิยึดเหนี่ยวผ้ารายพิพาทไว้ได้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้ค้าย้อมจากโจทก์หรือตัวแทนโจทก์ ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ผ้ารายพิพาทจะเป็นของโจทก์ซึ่งเป็นผู้ซื้อจากบริษัทสหไทยการทอ จำกัดแต่จำเลยเป็นผู้รับจ้างย้อมผ้าดังกล่าวซึ่งเป็นเหตุให้ผ้ามีราคาสูงขึ้นจำเลยชอบที่จะได้รับค่าจ้างจากโจทก์หรือบริษัทสหไทยการทอ จำกัดก่อนส่งผ้าให้โจทก์ เมื่อไม่มีผู้ใดชำระค่าจ้างย้อมผ้าให้จำเลยแม้ว่าผ้าจะเป็นของโจทก์ จำเลยก็ชอบที่จะใช้สิทธิยึดเหนี่ยวผ้าพิพาทไว้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 241 โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยให้ส่งผ้าแก่โจทก์โดยที่ยังไม่มีผู้ใดชำระหนี้ค้าย้อมผ้ารายนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่จำเลยเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งครองนั้น

พิพากษากลับให้ยกฟ้อง.

(เสนอ ศรีนิยม-ยรรยง อิทธิพงษ์-ส่อง สุขะปุ่นณพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>